

0012509-88.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Renata Longo Vilalba Serrano Nunes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: Juizado Especial Cível Anexo UNISA

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... restou incontroverso nos autos o furto dos bens descritos na inicial.

Porém, do fato não decorre a automática procedência da ação.

Não comprovou o autor a existência de previsão expressa, na Convenção do Condomínio, de assunção de responsabilidade, pelo Condomínio, por prejuízos decorrentes de furtos em qualquer de suas dependências ou unidades privativas.

Ressalto que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

Juizado Especial Cível Anexo UNISA

Rua Isabel Schmidt, 349/A, São Paulo-SP - cep 04743-030

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0012509-88.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012509-88.2022.8.26.0002

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Adair Bueno da Silva

Requerido:

Conjunto Residencial Parque dos Pássaros II

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Longo Vilalba Serrano Nunes

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Estando presente a hipótese prevista no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo o feito no estado em que se encontra.

Certificada a intempestividade da contestação apresentada, declaro a revelia da parte ré, que acarreta a presunção de verdade dos fatos alegados pela parte autora, na forma do disposto no artigo 344, do Código de Processo Civil.

Assim, restou incontroverso nos autos o furto dos bens descritos na inicial.

Porém, do fato não decorre a automática procedência da ação.

Não comprovou o autor a existência de previsão expressa, na Convenção do Condomínio, de assunção de responsabilidade, pelo Condomínio, por prejuízos decorrentes de furtos em qualquer de suas dependências ou unidades privativas.

Ressalto que inexistente relação de consumo na hipótese em exame, tratando-se de relação existente entre condômino e condomínio, consignando-se que a reparação de danos postulada seria suportada pelos próprios moradores do condomínio, ao que se exige que o condomínio previamente tivesse se obrigado a indenizar os danos sofridos por condômino, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Nesse sentido confirmam-se os julgados cujas ementas encontram-se abaixo transcritas:

"Ementa: Responsabilidade Civil - Pedido de indenização por danos materiais e morais - Veículo criminosamente incendiado em área comum de condomínio residencial - Ação improcedente - A responsabilidade do réu por atos ilícitos ocorridos em suas dependências depende de expressa previsão em convenção condominial - Ausência de provas neste sentido - Sequer a existência de câmeras de segurança justifica a responsabilização do réu - Sentença mantida - Recurso não provido" (TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, Apel. Nº 1004000-26.2014.8.26.0005, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 05/02/2019) (destaquei).

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que "O condomínio só responde por furtos ocorridos nas suas áreas comuns se isso estiver expressamente previsto na respectiva convenção." (EResp 268669/SP, Relator o Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 26.4.2006). (destaquei).

Assim, em que pese a alegação de furto ocorrido na unidade condominial, não há como responsabilizar o Condomínio pelos fatos narrados na inicial, impondo-se a improcedência dos pedidos da ação.

Ante o exposto, nos termos do disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. As partes poderão interpor recurso inominado contra esta sentença no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser interposto por advogado, mediante o pagamento do preparo recursal. O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, não admitida a complementação intempestiva (artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 80 do FONAJE). As custas para o preparo, nos termos das Leis Estaduais nº 11.608/2003 e nº 15.855/15, englobando as custas do próprio recurso e ainda aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, correspondem, em São Paulo, a 1% sobre o valor da causa no momento da distribuição, observado o valor mínimo de 5 UFESPs, acrescido de 4% sobre o valor da causa, também observado o mínimo de 5 UFESPs, além das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses realizados, nos termos do Comunicado 1531/2021 (guia DARE-SP - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais Código de Receita 230-6). No caso de condenação, o preparo deverá corresponder a 1% sobre o valor da causa do momento da distribuição, observado o valor mínimo de 5 UFESPs, acrescido de 4% sobre o valor da condenação, também respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs, além das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses realizados, nos termos do Comunicado 1531/2021, tudo nos

termos do artigo 4º, incisos I e II e §§ 1º e 2º, da lei supra citada. Para processo físico ou processo digital em que haja mídia ou outros objetos a serem remetidos via malote ao Colégio Recursal, deverá ainda ser recolhido o valor do porte de remessa e retorno, por volume de autos e objetos. Para maiores informações acesse: <http://ww.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>.

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade e proceder a retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, fica a serventia autorizada a proceder a inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria.

P.R.I.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA